

1501342-47.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ZACARIAS DOS SANTOS JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

MARCELO ZACARIAS DOS SANTOS JUNIOR, vulgo "Da Nike", foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de abril de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501342-47.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501342-47.2022.8.26.0536 - Controle nº 2022/000288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ZACARIAS DOS SANTOS JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

MARCELO ZACARIAS DOS SANTOS JUNIOR, vulgo "Da Nike", foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de abril de 2022, por volta das 22h10min, na Avenida Brasil, imediações do número 7 (viela), Morro da Nova Cintra, nesta Cidade e Comarca, transportava, no interior do veículo da marca Peugeot, modelo 207HB XR, de cor preta, placas EZV4I89 - Santos/SP, 198 (cento e noventa e oito) pinos de cocaína destinados ao comércio, sem autorização legal ou

regulamentar, além de R\$1.190,00 (mil, cento e noventa reais) em espécie e 03 (três) aparelhos de telefonia celular, sendo dois da marca Samsung e um da marca Apple. Consta, ainda, que no dia seguinte aos fatos, mais precisamente na oportunidade em que MARCELO ZACARIAS DOS SANTOS JUNIOR era conduzido de volta da audiência de custódia para o Centro de Detenção Provisória, indivíduos – que estão sendo investigados – tentaram “resgatá-lo”, por meio de emboscada envolvendo veículo incendiado e disparos de arma de fogo contra os policiais que faziam a escolta (cf. fls. 35-41).

Auto de exibição e apreensão na fl. 7, auto de constatação preliminar na fl. 8, laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 135-137, declaração de testemunha de antecedentes na fl. 150, BOPM nas fls. 155-162, escala de serviço dos policiais militares nas fls. 163-164 e parecer técnico sobre imagens da abordagem policial nas fls. 215-229.

Notificado em 03 de maio de 2022 (fl. 96), apresentou defesa preliminar (fls. 97-107). A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022 (fls. 114-115), ao que se seguiu regular citação (fl. 134).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo).

Encerrada, as partes apresentaram memorias escritos nas fls. 170-184 e 185-214.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, observo a inexistência de nulidade na busca veicular, dada a fundada suspeita ensejada pela conduta do acusado, que, ao avistar a viatura policial, escondeu algo, fechou o vidro e mudou o sentido de direção, ignorando, em seguida, as ordens de parada emitidas pelos policiais militares.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 135-137.

Durante patrulhamento de rotina pelo Morro Nova Cintra, os policiais militares Francisco Natan Ferreira (atrás do banco do motorista) e Yuri Elias Tavares (banco do passageiro) desconfiaram do ora acusado, que conduzia o veículo Peugeot, de placa EZV4I89 – Santos/SP, em sentido contrário ao da viatura e, ao avistá-los, escondeu algo, fechou o vidro e alterou o sentido em que trafegava. Diante disso, realizaram breve acompanhamento do veículo e deram ordem de parada, que não foi obedecida. Finalmente, quando o acusado parou o veículo em razão do trânsito, no meio da rua, próximo a uma lanchonete, lograram êxito em abordá-lo. Havia pessoas na lanchonete, mas não souberam informar se alguém presenciou a abordagem.

Realizada a busca pessoal, encontraram em sua posse R\$1.190,00 (mil, cento e noventa reais) em espécie. Ato contínuo, em busca no veículo encontraram 198 (cento e noventa e oito) pinos contendo cocaína em uma sacola sob o banco do motorista, além de um rádio comunicador (ativo, informando a localização da viatura, segundo o PM Francisco Natan) e três aparelhos celulares. Indagado, o acusado declarou que fazia o abastecimento de drogas em diversos pontos dos Morros Nova Cintra, Vila Progresso e São Bento (fls. 5, 6 e termo).

No auto de prisão em flagrante, Marcelo Zacarias dos Santos Junior negou os termos da acusação, alegando que estacionara o veículo Peugeot, de placa EZV4I89, na Rua Um, no bairro da Vila Progresso, e aguardava sua namorada em uma lanchonete em frente, quando os policiais militares surgiram com uma sacola contendo entorpecentes, informando que o conduziram à delegacia. Não presenciou o encontro das drogas no interior do veículo. Declarou que o automóvel pertence a Fernando, namorado de sua tia, e que desconhecia a existência de entorpecentes em seu interior, observando que deixara os vidros abertos ao estacionar. Disse, ainda, que somente dois dos três celulares apreendidos lhe pertenciam e que o terceiro, provavelmente, era de seu “tio”. Por fim, admitiu que estava na posse de R\$1.200,00 (mil e duzentos reais), dos quais R\$ 600,00 (seiscentos reais) eram provenientes de seu trabalho em um lava-rápido e os outros R\$600,00 (seiscentos reais), recebidos de sua mãe (fl. 4). Desconhece tentativa de resgate após a custódia (termo).

Dessa forma, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria

por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal. Além disso, o réu também informou que desconhecia os policiais e, não havendo contradições ou ausência firmeza nesses depoimentos, aliados às demais provas colhidas, são perfeitamente aptos a embasar uma condenação criminal. Crime de tipo misto alternativo, transportar para consumo de terceiros também é ação típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o horário, o local, a quantidade, o modo de armazenamento dos invólucros, a apreensão de rádio comunicador e a posterior tentativa de "resgate" do acusado fornecem relevo ao depoimento dos policiais, demonstrando que os entorpecentes se destinavam a consumo de terceiros e o envolvimento com grupo organizado. O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, em razão da considerável quantidade de droga apreendida e da conduta social de quem utiliza meios ilícitos para tentar escapar da prisão, mediante emboscada com veículo incendiado e disparo de arma de fogo contra os policiais que realizavam a escolta, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na sequência, as penas são aumentadas de 1/6, em razão da reincidência (cf. certidão de fls. 18-20), o que resulta definitivamente em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando MARCELO ZACARIAS DOS SANTOS JUNIOR às penas de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado em um salário mínimo, ante a existência de sinais externos de boa condição econômica do agente, que dirigia carro a uma festa, portava três aparelhos celulares e estava na posse de mais de um mil reais em espécie.

Tendo em vista a reincidência, também comprovante de dedicação às atividades criminosas, além de que o crime se equipara a hediondo e é fomentador de outros violentos, o regime será o fechado, sendo o ora sentenciado recomendado na prisão onde se encontra.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Declaro o perdimento do valor e do veículo apreendidos em favor da SENAD, nos termos do art. 63, I, da Lei nº 11.343/06.

Condeno-o, por fim, ao pagamento da taxa judiciária, no valor correspondente a 100 UFESPs.

P.I.C.

Santos, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA